

**CONTRATO DEFINITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO,
IMPLANTAÇÃO, LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

Pelo presente instrumento particular, de um lado:

1. QUALIFICAÇÃO DAS PARTES:

1.1. CONTRATADA (PESSOA JURÍDICA)

SMALL DATA, NEXT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 62.943.376/0001-97** , com sede na **Avenida Adhemar Pereira de Barros, 630 —CEP - 86050-190 Bela Suíça, Londrina-PR.** neste ato representada por **Diego Marciano de Oliveira Silva, Brasileiro, casado**, empresário, portadora do **CPF nº 052 82251973**, , 44991115911, doravante denominada **CONTRATADA**;

1.2. CONTRATANTE (PESSOA JURÍDICA)

TSM COMERCIO DE SEMIJOIAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº [43.319.208/0001-80]**, com sede na **[AVENIDA DOS ESTUDANTES 1277 · DORIVAL ELOY BRUSCHI · 86200000]**,, neste ato representada por **[Daniel de Freitas Maciel]**, **[Brasileiro]**, **[Casado]**, portador do **CPF nº [08636647924]**, com poderes para o ato conforme **[Contrato Social/Estatuto/Ata/Procuração]**, doravante denominada **CONTRATANTE**;

têm entre si justo e contratado o que segue, mediante as cláusulas e condições abaixo.

PREÂMBULO, ENDEREÇOS E DECLARAÇÕES INICIAIS

A. Identificação e validade. As Partes se qualificam na forma do preâmbulo, reconhecendo a validade, eficácia e exigibilidade do presente instrumento.

B. Declarações da CONTRATANTE. A CONTRATANTE declara que:

- a) leu a Proposta Comercial e os Anexos;
- b) compreende o objeto, limitações e premissas técnicas;
- c) possui (ou se compromete a disponibilizar) pessoal e informações suficientes para validação e homologação;
- d) reconhece que prazos e entregas dependem de decisões e dados por ela fornecidos;
- e) assume responsabilidade pelos usuários autorizados e pelo conteúdo inserido no Sistema.

C.1. Declarações da CONTRATADA.

A CONTRATADA declara que executará os serviços nos limites do escopo e condições pactuadas, com diligência técnica compatível com a natureza do serviço.

CLÁUSULA 1 — DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÕES

1.1. Definições. Para fins deste contrato, os termos abaixo terão o seguinte significado:

- a) **Sistema:** software web sob medida descrito na Proposta (Anexo A)
- b) **Módulos:** conjuntos funcionais do Sistema (ex.: cadastro, vendas, estoque, controle operacional, relatórios, etc.).

c) **Escopo:** conjunto de funcionalidades e requisitos descritos no **Anexo I**, complementado pela Proposta (Anexo A).

d) **Entrega:** disponibilização de versão funcional do Sistema, total ou parcial, em ambiente de testes ou produção.

e) **Ambiente de Testes (Homologação):** ambiente destinado à validação da Entrega pela CONTRATANTE.

f) **Ambiente de Produção:** ambiente destinado ao uso real do Sistema.

g) **Homologação:** etapa de testes e validação conduzida pela CONTRATANTE.

h) **Aceite:** aprovação formal (expressa ou tácita, quando aplicável) da Entrega.

i) **Estabilização:** período pós-implantação destinado à correção de Bugs do escopo.

j) **Bug:** falha reprodutível que torna o comportamento do Sistema divergente do Escopo aprovado.

k) **Melhoria/Evolução:** ajuste, incremento, nova função ou alteração de regra não prevista no Escopo aprovado ou decorrente de mudança posterior de entendimento/decisão.

l) **Customização:** adaptação específica solicitada pela CONTRATANTE fora das parametrizações previstas.

m) **Integrações:** conexões com serviços externos/terceiros (APIs, mensageria, ERPs, etc.).

n) **Hora Técnica:** unidade de cobrança de serviços adicionais.

1.2. Comunicação Formal.

Considera-se **Comunicação Formal:**

- a) e-mail enviado aos endereços previstos;
- b) mensagem escrita (texto) via aplicativo (ex.: WhatsApp) enviado pelos números oficiais;
- c) áudio via aplicativo, desde que acompanhado de **resumo confirmatório por escrito** (Cláusula 9.3);
- d) anexos/documentos encaminhados por quaisquer dos meios acima.

1.3. Prevalência documental. Em caso de divergência: **Contrato > Proposta (Anexo A) > Anexos > Comunicações Formais.**

1.4. Interpretação.

As cláusulas serão interpretadas segundo boa-fé, finalidade do negócio, linguagem objetiva, e com base em registros formais, privilegiando-se a previsibilidade de execução.

CLÁUSULA 2 — OBJETO DO CONTRATO

2.1. Objeto. Este contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA, de:

- (i) desenvolvimento e/ou parametrização do Sistema;
- (ii) implantação;
- (iii) concessão de licença de uso;
- (iv) suporte conforme plano; e
- (v) manutenção corretiva, nos limites e prazos aqui definidos.

2.2. Uso interno e vedação de comercialização. A licença concedida destina-se ao **uso interno** da CONTRATANTE, vedada a comercialização futura, cessão, sublicenciamento, revenda, aluguel ou disponibilização a terceiros, salvo autorização expressa nos termos da Cláusula 10.4.

2.3. Natureza jurídica. O presente instrumento combina prestação de serviço e licença de uso, não importando em cessão de titularidade do Sistema.

CLÁUSULA 3 — DOCUMENTOS DO PROJETO E ANEXOS

3.1. Integração. Integram este contrato, para todos os fins: **Anexo A** (Proposta Comercial), **Anexo I** (Escopo detalhado), **Anexo II** (Cronograma), **Anexo III** (Suporte/SLA), **Anexo IV** (Comunicação e Aceite), **Anexo V** (Segurança/Backup/Acesso, se aplicável), e **Anexo VI** (Tabela de Valores).

3.2. Alteração de Anexos. Quaisquer alterações em escopo, prazos ou valores deverão ocorrer por aditivo (Cláusula 20.5), ou por aprovação formal expressa quando o Anexo prever essa possibilidade (ex.: atualização de cronograma por replanejamento).

CLÁUSULA 4 — ESCOPO DO SERVIÇO E ENTREGAS

4.1. Entregas obrigatórias. A CONTRATADA executará e entregará o que estiver descrito no Escopo aprovado (Anexo I), observando premissas e limitações constantes da Proposta (Anexo A).

4.2. Itens fora do escopo. Consideram-se fora do escopo, salvo contratação adicional:

- a) integrações não previstas no Anexo I;
- b) BI/analytics avançado;
- c) aplicativo nativo (iOS/Android) não previsto;
- d) automações e fluxos não descritos;
- e) customizações relevantes após aceite;
- f) custos de APIs de terceiros, salvo previsão em sentido diverso.

4.3. Parametrização e customização. Parametrizações previstas estão incluídas. Customizações serão tratadas como Melhoria/Evolução, sujeitas a orçamento ou Hora Técnica.

4.4. Requisitos não funcionais. O Sistema será compatível com navegadores modernos e ambiente razoável, conforme Anexo I. A CONTRATADA não responde por falhas decorrentes de infraestrutura inadequada, instabilidades de rede, dispositivos obsoletos, mau uso, ou alterações de terceiros.

4.5. Mudanças de escopo. Qualquer mudança dependerá de:

- (i) solicitação por Comunicação Formal;
- (ii) análise técnica;
- (iii) orçamento/estimativa de horas e impacto em prazo;
- (iv) aprovação expressa;
- (v) ajuste do Anexo II e/ou Anexo VI.

CLÁUSULA 5 — METODOLOGIA DE EXECUÇÃO E GOVERNANÇA

5.1. Modelo de execução. O projeto será conduzido por entregas incrementais e marcos, podendo ser organizado em sprints, conforme Anexo II.

5.2. Validações e checkpoints. A CONTRATADA poderá realizar demonstrações e checkpoints. O que for decidido deverá ser registrado por Comunicação Formal, para compor histórico do projeto.

5.3. Ponto focal do CONTRATANTE. A CONTRATANTE designará um ponto focal (Product Owner) com poderes para: consolidar informações, definir prioridades, decidir regras de negócio, validar entregas e formalizar aceites.

5.4. Aprovação x mudança.

a) Entende-se como **aprovado** o que estiver no Escopo e tiver sido aceito.

b) Entende-se como **mudança solicitada** qualquer alteração posterior, inclusive por “melhor entendimento”, “mudança de ideia” ou “necessidade operacional” não prevista inicialmente.

5.5. Prioridade e severidade. Bugs e demandas serão tratados conforme severidade e fila, seguindo o Anexo III.

CLÁUSULA 6 — PRAZOS, CRONOGRAMA, MARCOS E CONDIÇÕES DE INÍCIO

6.1. Condições de início. O prazo de execução só se inicia após:

- a) pagamento da entrada;
- b) envio dos documentos mínimos e regras iniciais;
- c) definição do ponto focal.

6.2. Prazo de entrega inicial. A entrega inicial será realizada em até **30 (trinta) dias corridos**, contados do cumprimento das condições do item 6.1.

6.3. Marcos. O cronograma conterá, no mínimo:

Marco 1: kick-off e validação do escopo;

Marco 2: entrega para testes;

Marco 3: homologação;

Marco 4: implantação/produção;

Marco 5: estabilização.

6.4. Homologação por entrega. A CONTRATANTE terá **05 (cinco) dias úteis** para testar e apontar bugs/ajustes do escopo, contados do aviso formal de Entrega em homologação, salvo prazo diverso no Anexo II/IV.

6.5. Implantação. Após aceite, a CONTRATADA realizará implantação em produção, mediante disponibilidade de acessos e condições técnicas.

6.6. Estabilização. O período de estabilização será de **04 (quatro) meses**, destinados a correções de bugs do escopo, conforme condições do Anexo III.

6.7. Suspensão/interrupção de prazos por pendências do CONTRATANTE. Os prazos ficam suspensos quando houver:

- a) ausência de informações;
- b) respostas fora dos prazos do contrato;
- c) divergências internas não consolidadas;
- d) falta de acessos/credenciais/chaves;
- e) dependências de terceiros sob responsabilidade da CONTRATANTE;
- f) qualquer ato/omissão do CONTRATANTE que impeça o avanço.

Nesses casos, a CONTRATADA replanejará o cronograma sem ônus, podendo cobrar Hora Técnica por retrabalho causado por mudanças tardias.

6.8. Reprogramação por força maior. Caso fortuito/força maior autoriza reprogramação de marcos, mediante Comunicação Formal.

CLÁUSULA 7 — OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Execução do escopo. Desenvolver/parametrizar e entregar o Sistema conforme Anexo I.

7.2. Registro de decisões. Manter comunicação e registro de decisões relevantes, inclusive por resumos confirmatórios.

7.3. Ambientes. Disponibilizar ambiente de testes/produção quando previsto na proposta e Anexos, observadas as limitações de infraestrutura.

7.4. Correção de bugs. Corrigir bugs conforme severidade/SLA do Anexo III, dentro do período de estabilização e manutenção contratada.

7.5. Confidencialidade. Proteger informações do projeto, nos termos da Cláusula 16.

7.6. Limites. Não garante resultado comercial ou financeiro; obrigação de meio; não responde por falhas decorrentes de terceiros ou do CONTRATANTE.

CLÁUSULA 8 — OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (CLÁUSULA CENTRAL)

8.1. Fornecimento de informações claras, conclusivas e tempestivas

8.1.1. Entregar regras de negócio, tabelas, modelos, cadastros, permissões e fluxos necessários à implementação.

8.1.2. Fornecer exemplos reais (casos de uso) e critérios objetivos de aceite.

8.1.3. Responder pela veracidade e atualidade das informações fornecidas.

8.1.4. Prazos máximos de resposta. A CONTRATANTE deverá responder solicitações da CONTRATADA em até **48 (quarenta e oito) horas úteis**, salvo prazo diverso previsto no Anexo IV.

8.1.5. Consequência do atraso/omissão. A ausência/atraso importa: (i) suspensão de prazos; (ii) replanejamento; (iii) possibilidade de cobrança de Hora Técnica por retrabalho.

8.2. Vedação de prejuízo por falha de interpretação decorrente de informação incompleta

8.2.1. Diante de informação ambígua/incompleta, a CONTRATADA poderá:

- a) solicitar confirmação por escrito;
- b) apresentar alternativas e exigir escolha expressa;
- c) pausar o ponto controvertido até a definição formal.

8.2.2. Implementações realizadas com base em informação enviada pela CONTRATANTE serão consideradas corretas e válidas. Ajustes posteriores por mudança/clarificação serão tratados como Melhoria/Evolução (Hora Técnica/orçamento).

8.3. Ponto focal e governança interna

8.3.1. Nomear ponto focal com autoridade decisória.

8.3.2. Trocas de ponto focal podem impactar prazos e gerar retrabalho cobrável.

8.3.3. Divergências internas não poderão onerar a CONTRATADA.

8.4. Homologação e aceite

8.4.1. Testar e validar dentro do prazo da Cláusula 6.4.

8.4.2. Aceite por mensagem escrita (WhatsApp) ou e-mail.

8.4.3. Aceite tácito. Silêncio após o prazo de homologação importa aceite, ressalvado bug comprovado e reprodutível.

8.4.4. Registro de bugs deve conter prints/vídeos, passos, usuário, data/hora e contexto.

8.5. Infraestrutura e acessos

8.5.1. Fornecer credenciais, permissões, chaves de API, domínios, DNS e autorizações.

8.5.2. Custos de terceiros (APIs/serviços externos) são do CONTRATANTE, salvo ajuste expresso.

8.6. Uso adequado do Sistema

8.6.1. Não compartilhar acessos indevidamente e gerir permissões.

8.6.2. Proibida engenharia reversa, cópia, revenda e qualquer exploração não autorizada.

8.6.3. Responsabilidade integral por conteúdo inserido e seus reflexos legais.

CLÁUSULA 9 — COMUNICAÇÃO FORMAL E REGISTRO DE DECISÕES

9.1. Canais oficiais. Somente serão válidas comunicações pelos canais definidos na Cláusula 0.2 e no Anexo IV.

9.2. Validade de mensagens e áudios. Mensagens e áudios enviados pelos canais oficiais poderão instruir decisões e aceites, desde que identificáveis e contextualizados.

9.3. Resumo confirmatório. Toda decisão relevante tomada por áudio deverá ser confirmada por escrito (texto), contendo resumo objetivo, para evitar ambiguidades.

9.4. Padrão mínimo de comunicação. Toda comunicação deverá conter objetivo, item do escopo, instrução, prazo e anexos.

9.5. Horários e janelas. Suporte e respostas ocorrerão conforme Anexo III/IV.

9.6. Preservação de logs. As Partes reconhecem a presunção de veracidade de logs e históricos, salvo prova robusta em contrário.

CLÁUSULA 10 — PROPRIEDADE INTELECTUAL, DIREITOS AUTORAIS E LICENÇA DE USO

10.1. Titularidade. O Sistema, código, arquitetura, layout, documentação e melhorias são de titularidade integral da CONTRATADA, protegidos por direitos autorais e demais normas aplicáveis.

10.2. Licença de uso. Concede-se à CONTRATANTE licença **não exclusiva, intransferível e não sublicenciável**, para uso interno, durante a vigência do contrato, no território brasileiro, para fins de sua operação.

10.3. Vedação de exploração econômica. É vedada comercialização, sublicenciamento, cessão, aluguel, revenda, disponibilização a terceiros ou qualquer forma de exploração econômica do Sistema.

10.4. Comercialização futura. Qualquer autorização para comercialização futura exigirá contrato/proposta específica, com condições técnicas, de marca, responsabilidade e remuneração próprias.

10.5. Código-fonte. Não haverá entrega de código-fonte. Toda assistência e manutenção de código-fonte permanecem sob gestão exclusiva da CONTRATADA, salvo contratação específica.

10.6. Sanções. Violação desta cláusula autoriza rescisão imediata, suspensão do Sistema e perdas e danos, sem prejuízo de multa específica, se prevista no Anexo VI ou aditivo.

1.3. CLÁUSULA 11 — SUPORTE, MANUTENÇÃO, BUGS E EVOLUÇÕES

11.1. Classificação.

- a) Bug: falha do escopo;
- b) Melhoria: incremento;
- c) Mudança: alteração de regra após decisão/aceite.

11.2. Abertura de chamados. Chamados devem ser abertos por canal previsto no Anexo III/IV e conter evidências mínimas.

11.3. SLA. Prazos por severidade (crítico/alto/médio/baixo) conforme Anexo III.

11.4. Janela de manutenção. Atualizações poderão ocorrer em janela programada com aviso, podendo haver indisponibilidade.

11.5. Serviços adicionais. Melhorias fora do escopo serão cobradas por Hora Técnica (Cláusula 13.1.e) ou orçamento/aditivo.

CLÁUSULA 12 — SUSPENSÃO DE ACESSO E CONTINUIDADE DE OBRIGAÇÕES

12.1. Suspensão por atraso. Em caso de atraso, a CONTRATADA poderá suspender o uso do Sistema (total ou parcial) e/ou suporte, mediante Comunicação Formal.

12.2. Débito independente do uso. A obrigação de pagamento decorre da contratação/entrega do produto e não do uso efetivo; deixar de usar não impede cobranças nem medidas de execução.

12.3. Retomada. Regularizado o pagamento, a CONTRATADA reativará o acesso em prazo técnico razoável, preferencialmente até **02 (dois) dias úteis**, salvo necessidade técnica diversa.

CLÁUSULA 13 — PREÇO, PAGAMENTO, REAJUSTE E CUSTOS

13.1. Preços. Pelos serviços, a CONTRATANTE pagará:

- a) **Valor do projeto:** R\$ **66.000,00**;
- b) **Entrada** R\$ **10.000,00**, sendo ela dividida em: 50% R\$ **5.000,00** na assinatura/aceite; (04/09/2026) e 50% R\$ **5.000,00** em (04/10/2026)
- c) **Saldo: 14 (quatorze) parcelas mensais** de R\$ **4.000,00**; a serem pagas todos os dias 04 dos meses seguintes a partir de (04/11/2026)
- d) **Infraestrutura mensal:** R\$ **199,00/mês**; Será pago apenas após o contrato expirar.
- e) **Hora técnica adicional:** R\$ **150,00/hora**.

13.2. Vencimentos e forma de pagamento.

- a) Entrada: vencimento em ; 04/09/2026
- b) Parcelas: vencimento todo dia 04 de cada mês - última parcela em quatro de dezembro de 2027
- c) Infraestrutura: vencimento todo dia **[4]**.

Forma: **[PIX/BOLETO/TRANSFERÊNCIA]**. Emissão de NF conforme legislação.

13.3. Vigência. Vigência comercial de **12 (doze) meses**.

13.4. Domínio e hospedagem. Domínio e hospedagem inclusos na mensalidade de infraestrutura durante a vigência.

13.5. Reajuste. Infraestrutura será reajustada anualmente pelo **IPCA**, salvo previsão diversa no Anexo VI.

13.6. Custos de terceiros. Custos de APIs/terceiros (ex.: IA/transcrição/serviços externos) serão suportados pela CONTRATANTE, salvo pactuação expressa.

CLÁUSULA 14 — INADIMPLÊNCIA: VENCIMENTO ANTECIPADO E ENCARGOS

14.1. Vencimento antecipado. O atraso de qualquer parcela autoriza a cobrança imediata das parcelas **vencidas e vincendas**, em sua totalidade.

14.2. Multa. Multa de **10% (dez por cento)** sobre o montante das parcelas vencidas e vincendas.

14.3. Honorários. Honorários advocatícios de **20% (vinte por cento)** sobre o valor do CONTRATO TOTAL.

14.4. Juros. Juros de mora de **2% (dois por cento) ao mês**, pro rata die.

14.5. Correção monetária. Correção do saldo pela **SELIC** até o efetivo pagamento.

14.6. Cobrança e execução. A CONTRATADA poderá promover cobrança extrajudicial e judicial, protesto e outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA 15 — RESCISÃO, ENCERRAMENTO E EFEITOS

15.1. Rescisão por inadimplemento e infração de PI. A CONTRATADA poderá rescindir imediatamente em caso de inadimplemento relevante ou violação da Cláusula 10.

15.2. Rescisão imotivada (opcional). Se admitida pelas Partes, poderá ocorrer mediante aviso prévio de **30 (trinta) dias**, sem prejuízo de valores devidos e do reembolso de custos já incorridos. (Caso não desejem, excluir esta cláusula.)

15.3. Efeitos. A rescisão implica vencimento de obrigações, suspensão definitiva do Sistema e cobrança do saldo conforme Cláusula 14.

15.4. Migração/entrega de dados. Exportação/migração, se solicitada, constitui serviço adicional cobrado por Hora Técnica, conforme Anexo VI.

15.5. Retenção e backup. A CONTRATADA poderá manter backups pelo prazo técnico/legal aplicável, sem obrigação de manter o Sistema ativo após rescisão.

CLÁUSULA 16 — CONFIDENCIALIDADE

16.1. Informação confidencial. Inclui dados de negócio, credenciais, regras, documentos, cadastros, estratégias e materiais do projeto.

16.2. Obrigações. As Partes se obrigam a manter sigilo e usar as informações apenas para execução do contrato.

16.3. Exceções. Não se aplica a: (i) obrigação legal/judicial; (ii) informação pública sem culpa; (iii) informação comprovadamente já conhecida.

16.4. Violação. A violação sujeitará a Parte infratora a perdas e danos e medidas urgentes cabíveis.

CLÁUSULA 17 — PROTEÇÃO DE DADOS E LGPD (SE APLICÁVEL)

17.1. Papéis. Em regra, a CONTRATANTE atuará como **Controladora** e a CONTRATADA como **Operadora**, salvo ajuste no Anexo V.

17.2. Segurança. As Partes adotarão medidas razoáveis de segurança compatíveis com o risco e a natureza dos dados.

17.3. Incidentes. Incidentes relevantes serão comunicados conforme Anexo V, com cooperação razoável.

17.4. Terceiros e APIs. O uso de suboperadores/APIs poderá ocorrer conforme escopo e contratação; custos e autorizações serão do CONTRATANTE, salvo pactuação.

17.5. Retenção/eliminação. Conforme Anexo V e obrigações legais.

CLÁUSULA 18 — RESPONSABILIDADES, LIMITAÇÕES, ISENÇÕES E RESPONSABILIDADE PELO USO

18.1. Limitação de responsabilidade (na extensão permitida por lei). A responsabilidade da CONTRATADA por danos diretos comprovados decorrentes deste contrato fica limitada ao total pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA nos últimos **12 (doze) meses**, excluídos lucros cessantes e danos indiretos, salvo dolo ou culpa grave.

18.2. Exclusões. A CONTRATADA não responderá por falhas decorrentes de: caso fortuito/força maior; terceiros/serviços externos; infraestrutura do CONTRATANTE; mau uso; informações incorretas/incompletas fornecidas pela CONTRATANTE.

18.3. Sem garantia de resultado. Não há garantia de resultado comercial/financeiro.

18.4. Responsabilidade por conteúdo. A CONTRATANTE é responsável pela legalidade e licitude do conteúdo inserido no Sistema.

18.5. Responsabilidade civil e criminal pelo uso do Software e por vazamento de informações sensíveis (CONTRATANTE).

- a) A CONTRATANTE é responsável pela gestão de usuários, senhas, permissões e dispositivos;
- b) A CONTRATANTE assume a responsabilidade civil, administrativa e criminal pelo uso do Sistema por si e por seus usuários/prepostos;
- c) O vazamento de informações sensíveis decorrente de culpa do CONTRATANTE, de seus usuários, de falhas internas de segurança, engenharia social, malware em seus dispositivos, ou descumprimento de políticas do Anexo V, será de responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE;
- d) Na extensão permitida por lei, a CONTRATADA não responderá por incidentes atribuíveis

ao CONTRATANTE, assegurado o direito de regresso/indenização por prejuízos comprovados suportados pela CONTRATADA por fato imputável ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA 19 — ASSINATURA ELETRÔNICA E PROVAS

19.1. Assinatura ICP-Brasil. As Partes assinarão eletronicamente por plataforma digital com certificado ICP-Brasil (ou equivalente legalmente aceito), reconhecendo autenticidade e integridade.

19.2. Provas eletrônicas. As Partes reconhecem como prova: e-mails, mensagens/áudios (com resumo confirmatório), logs, tickets, documentos digitais.

19.3. Guarda. Os registros poderão ser guardados por **2 anos** para fins de prova.

CLÁUSULA 20 — DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. Cessão. A CONTRATANTE não poderá ceder/transferir este contrato sem anuência expressa da CONTRATADA.

20.2. Subcontratação. A CONTRATADA poderá subcontratar atividades técnicas, mantendo confidencialidade e responsabilidade central.

20.3. Tolerância. Tolerância não implica renúncia/novação.

20.4. Nulidade parcial. Nulidade de cláusula não invalida o restante.

20.5. Alterações somente por aditivo. Qualquer alteração deverá ser formalizada por aditivo assinado eletronicamente.

CLÁUSULA 21 — FORO E SOLUÇÃO DE CONFLITOS

21.1. Foro. Fica eleito o foro de **Londrina-PR**, com renúncia a qualquer outro.

21.2. Mediação extrajudicial obrigatória. Antes de ação judicial (exceto urgência), as Partes se obrigam a tentar autocomposição por **mediação extrajudicial** conduzida por escritório/câmara especializada sediada em Londrina/PR.

21.2.1. Custos. As despesas serão divididas entre as Partes, podendo uma delas custear integralmente para viabilizar a sessão, com direito de pleitear reembolso em juízo caso a mediação seja infrutífera e apurada responsabilidade.

21.2.2. Cumprimento. Considera-se atendida a condição com: realização de 1 sessão; recusa expressa; ou ausência injustificada após notificação.

21.3. Medidas urgentes e execução. Medidas urgentes e execução poderão ser propostas a qualquer tempo, quando necessárias.

ANEXOS

Anexo A: Proposta Comercial assinada/aceita (Junho/2026)

Anexo I: Escopo detalhado - Digital

Anexo II: Cronograma e marcos

Anexo III: Plano de suporte/SLA

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam eletronicamente.

Anexo A — Descrição Resumida dos Módulos do Lardan Cloud

O **Lardan Cloud** será uma plataforma integrada de gestão desenvolvida para centralizar e conectar a operação comercial, estoque, maletas, consultoras, representantes, clientes, vendas, financeiro, cobrança, qualidade, recrutamento e inteligência de dados da Lardan.

A arquitetura terá como pilares principais **Consultoras, Estoque e Financeiro**, permitindo que toda movimentação de produto, venda, recebimento e relacionamento comercial seja registrada e utilizada pela gestão. Cada módulo poderá ser detalhado em documento funcional próprio conforme validação das etapas do projeto.

1. Site, Marca e E-commerce

Desenvolvimento do novo site da Lardan, preparado para e-commerce completo, apresentação institucional, catálogo de produtos, coleções, categorias, carrinho, checkout, área de conteúdo e captação de novas consultoras. O projeto contemplará aproximadamente **15 páginas principais de marca/e-commerce e 15 páginas voltadas à atração e recrutamento de novas consultoras**, além da estrutura para páginas individuais vinculadas à rede comercial.

2. Produtos e Catálogo

O módulo de Produtos será responsável pelo cadastro de SKUs, códigos de barras, coleções, categorias, imagens, vídeos, custos, preços, margens, ficha técnica, materiais, banho,

garantia e demais informações comerciais. Também permitirá campanhas por produto, curva ABC, lançamentos, parametrizações de preço e regras tributárias conforme operação ou estado.

3. Estoque e Importações

O módulo de Estoque será responsável pelo controle completo de entrada de mercadorias, compras/importações, conferência, etiquetagem, localização, reservas, movimentações, inventários, perdas, devoluções e disponibilidade.

O sistema deverá permitir rastrear cada produto entre **estoque central, maleta, representante, consultora, venda, devolução, garantia ou reparo**, mantendo histórico integral das movimentações.

4. Maletas

Cada maleta será tratada como uma entidade independente dentro do sistema, com identificação própria, composição, valor, produtos, responsável, localização, histórico e status.

O módulo permitirá montagem por leitura de código de barras, atribuição ao representante e consultora, aceite digital, controle de ciclo, recomposição, troca de maleta, manutenção de peças da remessa anterior, devoluções e auditoria completa.

A composição e quantidade de peças poderão futuramente ser parametrizadas conforme perfil, performance, histórico financeiro e score da consultora.

5. Representantes

O módulo de Representantes permitirá administrar regiões, consultoras vinculadas, metas, maletas, vendas, recebimentos, inadimplência, visitas, recrutamento e performance.

Cada representante terá painel próprio com informações de sua carteira e cálculo parametrizável de comissão baseado principalmente nos valores efetivamente recebidos pela Lardan.

6. Consultoras e Aplicativo

A Consultora será o principal ponto de contato comercial do Lardan OS.

Cada consultora possuirá aplicativo ou ambiente mobile próprio com:

- login por celular ou e-mail;
- CRM de clientes;
- maleta virtual;
- registro obrigatório de vendas;
- catálogo;
- página própria com produtos disponíveis;
- links de pagamento;
- valor devido à Lardan;
- gestão financeira pessoal básica;
- contratos e aceites digitais;
- metas;
- ranking;
- bonificações;
- premiações;

- treinamentos;
- trocas e garantias.

O objetivo é oferecer uma ferramenta extremamente simples na ponta, mantendo toda a complexidade operacional e gerencial centralizada no Lardan OS.

7. CRM, Clientes e Vendas

O módulo de Vendas será responsável pelo cadastro e histórico dos clientes, registro das vendas realizadas pelas consultoras, produtos, pagamentos, parcelas, entregas e acompanhamento comercial.

As vendas realizadas pelo aplicativo alimentarão automaticamente estoque, financeiro, ranking e BI.

O CRM permitirá registrar histórico de compras, aniversário, ticket médio, frequência, preferências e demais informações necessárias para aumentar recorrência e relacionamento.

8. Financeiro

O módulo Financeiro será responsável por contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, recebimentos, inadimplência, comissões, centros de custo, impostos, conciliações, projeções financeiras, DRE gerencial e relatórios.

Também deverá suportar acertos parciais, valores fiados, juros, descontos autorizados, múltiplos títulos e histórico financeiro completo de consultoras e representantes.

9. Cobrança e Integração Asaas

O sistema será preparado para integração com **Asaas**, permitindo geração de PIX, boleto, cartão, links de pagamento e demais recursos tecnicamente disponíveis.

Haverá também um CRM próprio para cobrança, com histórico de contatos, follow-ups, negociações, descontos autorizados, régua de cobrança, títulos vencidos, recuperação de valores e BI de inadimplência.

A consultora poderá receber clientes por meio de links de pagamento e também consultar e pagar diretamente suas obrigações com a Lardan.

10. Devoluções, Garantia e Qualidade

O módulo permitirá abertura de solicitações de troca ou garantia pelo aplicativo, incluindo fotos, produto, motivo, histórico e acompanhamento.

A garantia comercial prevista será de **2 anos**, respeitando as regras definidas pela Lardan.

As ocorrências alimentarão indicadores de qualidade por SKU, coleção, lote ou fornecedor, permitindo identificar produtos com índice elevado de defeitos ou devoluções.

11. Ranking, Metas e Premiações

O módulo será responsável pela gestão de metas, níveis, ranking, campanhas, bonificações e premiações de consultoras e representantes.

Poderão existir níveis como **Bronze, Prata, Ouro e Diamante**, com regras parametrizáveis de progressão ou regressão.

Também poderão ser cadastradas premiações em dinheiro, produtos, viagens, campanhas especiais, convenções e marcos de relacionamento com a Lardan.

12. Recrutamento e Onboarding

O módulo de Recrutamento funcionará como CRM de candidatas a consultoras, permitindo captação pelo site, indicações, campanhas e representantes.

O fluxo poderá contemplar formulário de perfil, análise inicial, entrevista, contrato digital, LGPD, aprovação, primeira maleta e ativação.

O onboarding será realizado digitalmente, com conteúdo sobre a história da Lardan, qualidade dos produtos, garantia, vendas, uso do sistema, maletas, relacionamento com clientes e operação comercial.

13. Lardan Academy

A Universidade Corporativa da Lardan permitirá organizar treinamentos, vídeos, quizzes, trilhas, avaliações e certificações.

O objetivo será capacitar continuamente consultoras, representantes e equipes internas em produtos, vendas, atendimento, marketing, finanças, novas coleções e processos da empresa.

14. BI e Inteligência de Dados

O módulo de BI consolidará informações provenientes de todos os módulos do Lardan OS.

Permitirá dashboards para Diretoria, Financeiro, Estoque, representantes e consultoras, respeitando níveis de acesso.

Entre os principais indicadores poderão estar:

- faturamento;
- peças vendidas por dia;
- vendas por consultora;
- valor em produtos nas ruas;
- giro de maletas;
- inadimplência;
- estoque;
- produtos com maior ou menor giro;
- performance de representantes;
- ranking;
- regiões;
- qualidade;
- recebimentos.

A arquitetura também será preparada para recursos futuros de inteligência, como previsão de demanda, risco de inatividade, recomendação de produtos e composição inteligente de maletas.

15. Administração, Segurança e Auditoria

O módulo Administrativo será responsável por usuários, departamentos, permissões, parâmetros de comissão, descontos, garantia, prazos, scores, aprovações e demais regras globais.

O sistema deverá registrar ações sensíveis, movimentações de estoque, alterações financeiras, descontos, cancelamentos e mudanças importantes, mantendo histórico e auditoria.

Também deverá contemplar requisitos adequados de segurança, backup e LGPD.

16. Lardan Loja / PDV Presencial — Estrutura Futura

O Lardan OS será arquitetado para permitir futuramente lojas físicas, quiosques e operações em shopping centers por meio de um módulo de PDV integrado.

A futura operação poderá contemplar vendas presenciais, código de barras, estoque por loja, caixas, vendedores, comissões, transferências entre unidades, CRM omnichannel, pagamentos, fiscal e BI por filial.

A estrutura central será preparada desde o início para suportar uma futura operação **multi-loja e multi-filial**, sem necessidade de reconstrução do núcleo do sistema.

17. Integrações e Evoluções Futuras

O sistema será preparado para futuras integrações com serviços fiscais, bancos, bureaus de crédito, logística, Correios, APIs financeiras, ferramentas de comunicação e demais serviços necessários à evolução da operação.

A implementação de integrações externas dependerá de disponibilidade técnica, documentação, credenciais, custos, homologações e regras dos respectivos fornecedores.

Anexo II — Cronograma de Entrega

O prazo previsto para desenvolvimento e implantação inicial do **Lardan OS** será de até **90 dias**, dividido em três grandes etapas de desenvolvimento, testes e evolução funcional.

Etapa 1 — Dias 1 a 30

Site + Fundação + Estoque + Financeiro

Nos primeiros 30 dias será entregue a **primeira versão funcional da base estrutural do Lardan OS**, priorizando os elementos necessários para sustentar todo o restante do projeto.

Novo Site Lardan

Desenvolvimento do novo site com estrutura preparada para:

- e-commerce;

- catálogo;
- coleções;
- produtos;
- marca institucional;
- páginas comerciais;
- captação de consultoras;
- conteúdo;
- estrutura inicial das páginas individuais das consultoras.

Base Estrutural do Sistema

Criação de:

- usuários;
- perfis;
- permissões;
- produtos;
- SKUs;
- códigos de barras;
- fornecedores;
- consultoras;
- representantes;
- clientes;
- estrutura de auditoria;
- cadastros-base.

Estoque e Importações

Primeira versão funcional contemplando:

- entrada de mercadorias;
- importações/compras;

- produtos;
- estoque central;
- movimentações;
- reservas;
- localização;
- estrutura das maletas;
- histórico;
- rastreabilidade inicial.

Financeiro

Entrega de uma estrutura financeira ampla contemplando:

- contas a pagar;
- contas a receber;
- fluxo de caixa;
- títulos;
- recebimentos;
- inadimplência;
- despesas;
- centros de custo;
- projeções;
- base para comissões;
- estrutura para integração Asaas;
- dashboards financeiros iniciais.

Ao final dos primeiros 30 dias, a Lardan terá uma **base funcional, navegável e testável**, permitindo que a equipe valide os principais cadastros, fluxos de estoque, financeiro, produtos e estrutura do novo site.

Etapa 2 — Dias 31 a 60

Maletas + Consultoras + Representantes + Vendas

A segunda etapa concentrará a operação comercial da rede.

Serão evoluídos:

- composição e movimentação de maletas;
- aceite digital;
- devoluções e recomposição;
- painel dos representantes;
- cadastro e perfil das consultoras;
- aplicativo/ambiente mobile da consultora;
- maleta virtual;
- página individual da consultora;
- CRM de clientes;
- registro de vendas;
- pagamentos;
- valor devido à Lardan;
- integração inicial com Asaas;
- contratos digitais;
- recrutamento;
- onboarding;
- treinamento inicial;
- metas;
- estrutura inicial de ranking.

Esta etapa deverá transformar estoque, consultora, representante, cliente e venda em um **fluxo único integrado**.

Etapla 3 — Dias 61 a 90

Inteligência + Cobrança + Ranking + Qualidade + Consolidação

A etapa final será destinada à consolidação da plataforma e aos recursos gerenciais.

Serão evoluídos:

- CRM de cobrança;
- régua de inadimplência;
- comissões;
- ranking;
- níveis;
- premiações;
- campanhas;
- devoluções;
- garantia;
- qualidade;
- Lardan Academy;
- dashboards executivos;
- BI por consultora;
- BI por representante;
- BI financeiro;
- BI de estoque e maletas;
- indicadores geográficos;
- auditoria;

- governança;
- permissões finais;
- relatórios;
- ajustes dos fluxos integrados.

Também serão realizados os testes e ajustes necessários para consolidar a comunicação entre os módulos.

Entrega dos Primeiros 30 Dias — Primeira Versão Funcional

Nos primeiros 30 dias será entregue uma **primeira versão funcional da estrutura central do Lardan OS**, contemplando o novo site preparado para e-commerce, a base de produtos e cadastros, a estrutura inicial de estoque e importações e um módulo financeiro funcional e amplo.

Essa entrega permitirá que a equipe da CONTRATANTE comece a testar dados reais, movimentações, regras de negócio, permissões, produtos, fornecedores, estoque, fluxo financeiro e estrutura comercial antes da conclusão das demais etapas.

Validação Interna e Evolução das Etapas

Após cada etapa, a CONTRATANTE deverá realizar testes e validações dos módulos entregues, registrando dúvidas, regras de negócio, ajustes operacionais e eventuais particularidades identificadas durante o uso.

O desenvolvimento das etapas seguintes considerará as validações realizadas, desde que não representem alterações substanciais ou inclusão de módulos completamente novos em relação ao escopo originalmente contratado.

Integrações externas dependerão da disponibilidade técnica, documentação, credenciais, homologações e regras dos respectivos fornecedores.

Prazo Geral

O prazo previsto para desenvolvimento da versão contratada do **Lardan OS** será de até **90 dias**, contados conforme condições estabelecidas no contrato, considerando o desenvolvimento progressivo, homologação das etapas, fornecimento de informações pela CONTRATANTE e disponibilidade das integrações de terceiros necessárias ao projeto.

De comum acordo assinam:

Ibiporã/PR, 04 de Setembro de 2026.

SM COMERCIO DE SEMIJOIAS LTDA

CNPJ nº [43.319.208/0001-80]

NEXT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

CNPJ nº 62.943.376/0001-97